

01_Pruefauftrag.eml

Von	Gundula Pfennig <gundula.pfennig@frankenbogen.example>
An	Rechtsanwältin Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 08:25:00 +0200
Betreff	Winter / Klinik Mainblick: Auszahlungen und interner Ausgleich

Sehr geehrte Frau Klee,

wir beauftragen Sie ausschließlich für die Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG. Nora Winters Ansprüche gegen unsere Versicherungsnehmerin Klinik Mainblick GmbH wurden im September teilweise kapitalisiert. Die Familie hat insgesamt 13,20 Mio. EUR erhalten. Ihre Eltern haben uns den letzten Eingang bestätigt. Für Haftung und Zahlung ist die Angelegenheit damit weit fortgeschritten; nun muss unsere interne Abrechnung stimmen.

Bitte prüfen Sie bis zum 9. Oktober den Abgleich von Vergleich, Zahlungsjournal, Reserve und unserer Ausgleichsanmeldung. Für die Sitzung am 12. Oktober brauche ich eine kurze Darstellung, wer welchen Betrag trägt oder noch schuldet, welche Belege fehlen und welchen konkreten nächsten Schritt wir veranlassen sollten. Ein Antwortentwurf an unsere Abteilung Rückdeckung genügt; bitte zunächst nichts versenden. Unser Kostenauftrag richtet sich nach der bestehenden Honorarvereinbarung.

Die Klinik, die Eltern und Nora sind keine weiteren Mandanten von Ihnen. Ansprechpartner der Familie bleibt deren Rechtsanwalt Selim Berg. Familie Winter hatte zu keinem Zeitpunkt Kontakt zur AKHA oder zu einem Rückversicherer. Gegenüber der Familie haben allein wir für die Klinik reguliert.

Die interne Modellvereinbarung beschreibt die für diesen Vorgang angesetzten Schichten. Bitte vergleichen Sie insbesondere die verwendete Priorität mit dem Bezugsbetrag. Aus der kommunalen Beteiligung allein darf in unserer Darstellung keine Vertragszugehörigkeit werden. Die Rückdeckungsstelle hat den Schlussbetrag noch nicht bestätigt. Die bisherige Reserve wurde am Freitag anders bezeichnet als in meiner älteren Übersicht.

Mit freundlichen Grüßen

Gundula Pfennig

Leitung Personenschaden

06_Eltern_Pflegealltag.eml

Von	Hannah und Tobias Winter <familie.winter@briefpost.example>
An	Rechtsanwalt Selim Berg <selim.berg@berg-auen.example>
Datum	Fri, 19 Jun 2026 19:12:00 +0200
Betreff	Noras Tagesablauf und unsere Unterlagen

Sehr geehrter Herr Berg,

anbei sind der Pflegebericht und das neue Angebot des Assistenzdienstes. Nora verständigt sich über Blicke, Laute und ihren Taster. Sie erkennt vertraute Stimmen, mag Musik und fährt gern mit uns hinaus. Transfers, Essen und Körperpflege schafft sie nicht allein. Beim Essen und in der Nacht müssen wir aufmerksam bleiben. Es geht uns darum, dass ihre Versorgung auch dann verlässlich bleibt, wenn wir selbst weniger übernehmen können.

Der Dienst deckt derzeit werktags einen Teil des Tages. Die im neuen Angebot genannten zehn Stunden täglich sind erst ab November verbindlich verfügbar. Bis dahin springen wir und meine Schwester ein. Eine zusätzliche durchgehende Nachtkraft ist in dem Angebot nicht enthalten. Die Aufzeichnungen unseres Eigenanteils bis Ende 2025 haben Sie bereits; die Kosten für dieses Jahr hatten Sie bis einschließlich September fortgeschrieben.

Wir möchten Noras Anspruch regeln, nicht unsere eigenen möglichen Ansprüche. Das Geld soll auf ihrem eigenen Konto bleiben. Wir hatten mit keinem anderen Versicherer, keinem Ausgleichsverband und keinem Rückversicherer Kontakt. Für Zahlungsfragen wenden wir uns über Sie an Frau Pfennig.

Freundliche Grüße

Hannah und Tobias Winter

13_Zahlungseingang.eml

Von	Hannah und Tobias Winter <familie.winter@briefpost.example>
An	Rechtsanwalt Selim Berg <selim.berg@berg-auen.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 17:38:00 +0200
Betreff	Noras Konto: Schlusszahlung eingegangen

Sehr geehrter Herr Berg,

auf Noras Konto ist heute die Schlusszahlung von 12.000.000 EUR mit dem Verwendungszweck FK-2016-0214 / Vergleich 23.09.2026 eingegangen. Die vier früheren Zahlungen über insgesamt 1.200.000 EUR hatten wir bereits bestätigt. Insgesamt sind damit 13.200.000 EUR eingegangen.

Bitte teilen Sie Frau Pfennig mit, dass der Zahlungseingang stimmt. Wir vereinbaren jetzt den Beginn mit Auenhand und möchten für spätere Nachfragen die medizinischen Berichte weiter sammeln. Den Hinweis zum Vorbehalt zusätzlicher, heute nicht absehbarer Schäden haben wir verstanden. Für Fragen zum Vergleich bleiben Sie unser Ansprechpartner.

Freundliche Grüße

Hannah und Tobias Winter

Weitergeleitet am 30.09.2026 um 09:10 Uhr durch Rechtsanwalt Selim Berg an Gundula Pfennig. Die Nachricht bestätigt den Kontoeingang; eine neue Forderung wird damit nicht erhoben.

15_Abrechnung_Rueckdeckung.eml

Von	Hannes Fink <rueckdeckung@frankenbogen.example>
An	Gundula Pfennig <gundula.pfennig@frankenbogen.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 15:44:00 +0200
Betreff	Winter: Ausgleich gebucht, obere Schicht noch in Prüfung

Hallo Gundula,

nach dem internen Modell vom 10. September haben wir am 30. September 11.700.000 EUR brutto gegenüber unserer Ausgleichsebene angemeldet. Die alten Vorschüsse sind in der Gesamtabrechnung enthalten; es gibt aus diesem Vorgang keine vorangegangenen Erstattungen. Heute wurden 8.500.000 EUR mit Referenz MOD-261002-WI auf unserem Konto gutgeschrieben. Weitere 3.200.000 EUR stehen in unserer Forderungsliste offen.

Für die Ausgleichsebene liegt nach unserer Modellannahme eine Rückversicherungsanmeldung über 3.200.000 EUR bei Auenfels vor. Bis heute gibt es dafür weder eine Abrechnungsbestätigung noch einen Zahlungseingang. Unsere Sachbearbeitung hat den Vergleich und die Elternbestätigung beigelegt. Die Kassenabstimmung zu den vier alten Vorschüssen wurde nachgefordert; sie kam heute Mittag.

Die Familie ist nicht Adressatin dieser Vorgänge. Die ausstehende Erstattung darf ihre bereits abgeschlossene Zahlung nicht wieder öffnen. Für den 12. Oktober brauche ich noch die saubere Abgrenzung zwischen unserem offenen Ausgleichsbetrag und dem offenen Rückversicherungsbetrag der anderen Ebene. In einer älteren Präsentationsfolie stand an dieser Stelle 1.700.000 EUR. Ich habe die Folie zurückgezogen, aber den dort verwendeten Bezugsbetrag noch nicht rekonstruiert.

Bitte die Buchung und den Modellansatz anhand der beigelegten Arbeitsmappe prüfen. Die Arbeitsmappe verwendet die Priorität auf den ursprünglichen Gesamtschaden. Für die tatsächlichen Konditionen eines Verbands steht diese interne Rechnung nicht.

Hannes

18_Kassenabgleich.eml

Von	Elisa Roth <kasse@frankenbogen.example>
An	Hannes Fink <rueckdeckung@frankenbogen.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 12:06:00 +0200
Betreff	FK-2016-0214: vollständige Zahlungs- und Eingangsliste

Hallo Hannes,

die Hauptbuch- und Bankabstimmung ist abgeschlossen. An Nora Winters benanntes Konto gingen die folgenden fünf Zahlungen aus unserem Bestand:

29.06.2018, Z-180629-41, 300.000 EUR;
31.07.2020, Z-200731-18, 250.000 EUR;
29.07.2022, Z-220729-08, 350.000 EUR;
31.07.2024, Z-240731-22, 300.000 EUR;
29.09.2026, Z-260929-06, 12.000.000 EUR.

Alle fünf Posten sind valuiert und ausgeführt, nicht nur angewiesen. Summe 13.200.000 EUR. Es gab keine Stornierung und keine direkte Zahlung unserer Rückdeckung an Nora. Die Restzahlung ist durch die Elternmail zusätzlich bestätigt.

Unser einziger bisheriger Erstattungseingang zu diesem Vorgang ist MOD-261002-WI vom 02.10.2026 über 8.500.000 EUR aus der internen Ausgleichsabrechnung. Für die noch offenen 3.200.000 EUR ist kein Bankeingang vorhanden. Die beigefügte Arbeitsmappe gibt die fünf Auszahlungen und diesen Eingang wieder.

Die Reserve von 650.000 EUR ist keine Bankbuchung. Bitte sie nicht als sechste Auszahlung oder als bereits vereinnahmte Rückdeckung behandeln.

Viele Grüße
Elisa

01_Eltern_Umbaukosten.eml

schriftverkehr-und-klage/01_Eltern_Umbaukosten.eml

Von	Hannah und Tobias Winter <familie.winter@briefpost.example>
An	Rechtsanwalt Selim Berg <selim.berg@berg-auen.example>
Datum	Sun, 20 Sep 2026 18:40:00 +0200
Betreff	Noras Umbau: Rechnung, Zahlungen und Umfang

Sehr geehrter Herr Berg,

für die Vorbereitung eines begrenzten Zahlungsbegehrens bestätigen wir den Stand vom heutigen 20. September. Die Rechnung der Raumweg Bau GmbH vom 28. August beträgt 180.000 EUR brutto. Am 5. Februar wurden daraus 100.000 EUR als Abschlag bezahlt; dieses Geld stammte aus dem für die Wohnanpassung bestimmten Teil des bisherigen Vorschusses. Die restlichen 80.000 EUR wurden am 4. September von Noras Konto bezahlt. Wir verlangen den Abschlag nicht noch einmal. Die Rechnung ist vollständig beglichen und richtet sich an Nora, vertreten durch uns.

Der Auftrag betraf den stufenlosen Zugang, die erforderlichen Türanpassungen, das Pflegebad und die Vorbereitung des Deckenlifts. Es ging um die alltägliche Versorgung Noras in unserem Haus. Wir haben keine allgemeine Küchenmodernisierung, neue Terrasse oder eigene Wohnraumvergrößerung in diese Rechnung aufnehmen lassen. Das Eigentum am Haus liegt bei uns Eltern; Nora erhielt deshalb kein Grundstück. Die Aufwendungen dienen trotzdem ihrer notwendigen Nutzung und Versorgung. Andere Rechnungen oder künftige Umbauwünsche sollen nicht in die verbleibenden 80.000 EUR hineingerechnet werden.

Uns geht es nur um Ansprüche Noras. Eigene Verdienstauffälle von uns Eltern sollen Sie nicht einklagen. Das 2018 gezahlte Schmerzensgeld von 300.000 EUR ist bei jeder weiteren Forderung abzuziehen. Wir wünschen eine Prüfung eines weiteren Schmerzensgeldes; eine verbindliche Vereinbarung über einen Endbetrag besteht heute noch nicht. Eine Berechnung lebenslanger Pflege oder eines gesamten Erwerbsschadens auf dieser schmalen Grundlage wollen wir nicht als feststehend darstellen.

Bitte behandeln Sie Ihre Ausarbeitung zunächst als Vorbereitung und besprechen Sie einen möglichen gerichtlichen Schritt erneut mit uns. Die Vergleichsgespräche laufen weiter.

Hannah und Tobias Winter
Auenpfad 7, 97072 Würzburg

02_Klinik_Zwischenstand.emlschriftverkehr-und-klage/02_Klinik_Zwischenstand.eml

Von	Mareike Seidel <geschaeftsfuehrung@klinik-mainblick.example>
An	Rechtsanwalt Selim Berg <selim.berg@berg-auen.example>
Datum	Mon, 21 Sep 2026 10:25:00 +0200
Betreff	Winter: Zahlungszuordnung vor weiterer Besprechung

Sehr geehrter Herr Berg,

zur Vorbereitung der weiteren Besprechung bestätige ich den Stand vom 21. September: Die im Anerkenntnis vom 15. Juni 2018 zugesagten 300.000 EUR wurden als Schmerzensgeldvorschuss gezahlt. Von den weiteren bereits geleisteten 900.000 EUR waren 800.000 EUR für bisherige materielle Mehrbedarfspositionen und 100.000 EUR für die Wohnanpassung bestimmt. Eine weitere Zahlung allein auf die Schlussrechnung Raumweg vom 28. August ist bis heute nicht erfolgt. Diese Zuordnung ändert nicht die noch offene Prüfung der Schlussrechnung und möglicher Drittleistungen.

Ein Endbetrag für das Schmerzensgeld ist noch nicht vereinbart. Ebenso gibt es heute keine verbindliche Gesamtabfindung künftiger Pflege-, Wohn- oder Erwerbsschäden. Das Anerkenntnis von 2018 besteht mit seinem dort beschriebenen Umfang fort. Wir erklären weder, dass jeder künftig geforderte Betrag berechtigt ist, noch, dass eine für Vergleichsgespräche verwendete Rechengröße bereits einer gesetzlichen Forderung entspricht.

Bitte grenzen Sie gegebenenfalls bezifferte Forderungen von noch offenen Zukunftspositionen ab. Ihre Antwort kann uns über die bekannte Schadenbearbeitung erreichen; die Klinik bleibt Anspruchsgegnerin. Aussagen zu einem internen Ausgleich oder einer Rückdeckung sind mit dieser Nachricht nicht verbunden.

Mit freundlichen Grüßen

Mareike Seidel

Geschäftsführerin · Klinik Mainblick GmbH

Mainauenenweg 18, 97074 Würzburg

03_Archivstatus_05Oktober.emlschriftverkehr-und-klage/03_Archivstatus_05Oktober.eml

Von	Rechtsanwalt Selim Berg <selim.berg@berg-auen.example>
An	Hannah und Tobias Winter <familie.winter@briefpost.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 12:10:00 +0200
Betreff	Nur Archiv: Vorentwurf 22. September durch Vergleich überholt

Liebe Frau Winter, lieber Herr Winter,

für die Dokumentation des Ablaufs ist der historische Vorentwurf mit Erkenntnisstand 22. September nun in lesbarer Form zur Akte genommen. Seine heutige Ausfertigung bedeutet ausdrücklich keinen neuen Einreichungsauftrag. Das Dokument ist überholt und darf nicht als aktuelle Klage eingereicht werden.

Am 23. September wurde der Teilvergleich über insgesamt 13,2 Millionen EUR geschlossen. Nach den bereits früher gezahlten 1,2 Millionen EUR gingen am 29. September weitere 12 Millionen EUR ein. Damit sind die im Vergleich bezifferten Familienpositionen bezahlt. Auch die im historischen Entwurf behandelten Schmerzensgeld- und Wohnkostenpositionen dürfen nicht nochmals verlangt werden. Die Archivkopie zeigt nur, welche engere Forderung vor dem Vergleich anhand damaliger Unterlagen hätte vorbereitet werden können. Die damals nicht bekannten späteren Vergleichs- und Zahlungsunterlagen sind deshalb nicht als Anlagen des historischen gerichtlichen Vortrags aufgeführt.

Die im Vergleich ausdrücklich vorbehaltenen Fälle wären nur nach dessen Voraussetzungen und anhand eines neuen konkreten Sachverhalts gesondert zu prüfen. Ein solcher neuer Anspruch wird mit dieser Nachricht nicht behauptet. Interne Abrechnungen zwischen Versicherer, Schadenausgleich und Rückdeckung begründen ebenfalls keine erneute Familienforderung. Für eine Klage Noras gegen einen fiktiven Modellausgleich gibt es hier keine belegte Grundlage.

Bitte verwahren Sie die Ausarbeitung mit der Kennzeichnung „historisch – überholt – nicht einreichbar“. Ich bestätige nochmals: Es wurde auf Grundlage dieses Vorentwurfs keine Klage erhoben.

Mit freundlichen Grüßen

Selim Berg

Rechtsanwalt

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

12_Zahlung_und_Schichten.xlsx

Vergleich und Anrechnung

Nora Winter · FK-2016-0214 · Stand 05.10.2026 · EUR

Position	Vereinbart	Vorschüsse	
Schmerzensgeld	900,000.00	300,000.00	11 Teilvergleich, Nummer 1 und 3
Vergangener Mehrbedarf	800,000.00	800,000.00	Bis 30.09.2026; Nummer 1 und 3
Künftige Pflege und Assistenz	8,500,000.00	–	Ab 01.10.2026; Kapitalbetrag
Wohn- und Hilfsmittelmehrbedarf	750,000.00	100,000.00	180.000 EUR Umbau darin enthalten
Künftiger Erwerbsschaden	2,250,000.00	–	Vergleichswert; kein sicherer Berufsweg
Vereinbart / angerechnet	13,200,000.00	1,200,000.00	
Verbleibende Schlusszahlung	12,000,000.00		11 Teilvergleich, Nummer 3
Tatsächlich ausgezahlt	13,200,000.00		
Differenz zum Vergleich	0.00		

Schäden aus dem Vorbehalt sind nicht in diesen Beträgen enthalten.

Die Zuordnung der Vorschüsse folgt dem unterschriebenen Teilvergleich.

Ausgeführte Zahlungen

Nora Winter · FK-2016-0214 · Stand 05.10.2026 · EUR

Valuta	Referenz	Betrag	
29.06.2018	Z-180629-41	300,000.00	18 Kassenabgleich; Empfängerin Nora
31.07.2020	Z-200731-18	250,000.00	18 Kassenabgleich; Empfängerin Nora
29.07.2022	Z-220729-08	350,000.00	18 Kassenabgleich; Empfängerin Nora
31.07.2024	Z-240731-22	300,000.00	18 Kassenabgleich; Empfängerin Nora
29.09.2026	Z-260929-06	12,000,000.00	18 Kassenabgleich; Empfängerin Nora
Familie insgesamt		13,200,000.00	

Valuta	Referenz	Erstattung	
02.10.2026	MOD-261002-WI	8,500,000.00	15 und 18: Eingang bei Frankenbogen
Bisheriger Nettoabfluss		4,700,000.00	Liquidität; keine endgültige Risikotragung

Keine Zahlung von Ausgleich oder Rückversicherung an die Familie.

Vorschüsse sind in 13,20 Mio. EUR enthalten; Reserve ist keine Zahlung.

Interne Schichtenrechnung

Nur Modellannahmen aus 14 · keine tatsächlichen AKHA-Bedingungen

Parameter / Rechnung	Betrag	Status
Mitgliedsselbstbehalt	1,500,000.00	
Rückversicherungspriorität	10,000,000.00	
Rückversicherungslimit	10,000,000.00	
Anrechenbarer Gesamtschaden	13,200,000.00	
Frankenbogen trägt endgültig	1,500,000.00	
Bruttoforderung an Ausgleich	11,700,000.00	angemeldet
Davon obere Rückdeckung	3,200,000.00	ungeprüft
Gegenseitiger Ausgleich netto	8,500,000.00	
Ausgleich bereits erhalten	8,500,000.00	eingegangen
Ausgleich noch offen	3,200,000.00	Forderung
Rückdeckung dort eingegangen	—	kein Eingang
Rückdeckung dort offen	3,200,000.00	angemeldet
Reserve für offene Drittreosse	650,000.00	
Abgleich Schichten / Zahlung	0.00	

14 Nummer 2; trägt Frankenbogen

Bezugsgröße: ursprünglicher Gesamtschaden

Weitere Schicht oberhalb der Priorität

15: bei der Ausgleichsebene

16; außerhalb aktueller Abrechnung

Offene 3,20 Mio. EUR bestehen auf zwei verschiedenen Abrechnungsebenen.

Die Beträge dürfen weder addiert noch als neue Familienforderung behandelt werden.

Grundlagen der Vergleichsbewertung

Ausgehandelte Kapitalbeträge · keine individuelle Barwertprognose

Pflegeansatz jährlich	Eingabe	Berechnung	
Assistenzstunden je Tag	10		
Endpreis je Stunde	69.00		08 Assistenzangebot
Tage je Jahr	365		
Assistenz pro Jahr		251,850.00	
Therapie und Fahrten	18,000.00		11 Vergleich; elterliche Angaben
Hilfsmittel und Wartung	10,150.00		Wiederkehrend; kein Umbau doppelt
Bedarf vor Drittleistungen		280,000.00	
Leistungen anderer Träger	50,000.00		Vereinbarter Ansatz, keine Kassenzusage
Ungedeckter Jahresansatz		230,000.00	
Vereinbartes Pflegekapital	8,500,000.00		11 Vergleich, Nummer 1
Kapital / Jahresansatz		36.96	Kontrollquotient; kein Barwertfaktor

Erwerbsbewertung	Eingabe	Kapital	
Jährlicher Nettoausfall	55,000.00		09: Annahme, Erwerb von 21 bis 67
Vereinbartes Erwerbskapital	2,250,000.00		
Kapital / Jahresansatz		40.91	Kontrollquotient; kein Barwertfaktor

Kapitalbeträge sind frei verhandelt; Quotienten dienen nur der Orientierung.
Keine Sterbetafel und keine gesicherte Prognose zu Lebensdauer oder Beruf.

02_Gesellschafterbestaetigung.docx

Gesellschafterbestand der Klinik Mainblick

06.01.2016

An Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG, Vertragsverwaltung.

Die Geschäftsführung bestätigt den zum 1. Januar 2016 unveränderten Gesellschafterbestand: Die Stadt Hainbogen hält unmittelbar 60 Prozent der Geschäftsanteile und der Stimmrechte an der Klinik Mainblick GmbH. Die Stiftung Morgenlicht hält unmittelbar 40 Prozent. Das Stammkapital beträgt 5.000.000 EUR. Die Gesellschaft betreibt das Krankenhaus am Mainauenweg 18 in Würzburg einschließlich Geburtshilfe in eigener Verantwortung.

Die Stiftung ist eine private gemeinnützige Stiftung. Weitere mittelbare Beteiligungsebenen bestehen nach dem Gesellschafterverzeichnis nicht. Das Schreiben bestätigt die Beteiligung und den Betrieb; es bestätigt keine Zugehörigkeit zu einer Versicherungs- oder Ausgleichseinrichtung.

Auszug aus dem von beiden Gesellschaftern am 18. Dezember 2015 bestätigten Beteiligungsspiegel, Ablage G-2015-12. Die Vertretungsberechtigung der Geschäftsführerin wurde bei Vertragsabschluss gesondert dokumentiert.

Mareike Seidel, Geschäftsführerin

03_Geburtsdokumentation.docx

Auszug aus der Geburtsdokumentation

14.02.2016

Mutter: Hannah Winter, geboren am 7. Mai 1985. Kind: Nora Winter, geboren am 14. Februar 2016 um 03:04 Uhr. Dokumentenauszug zur Schadenakte FK-2016-0214. Übertragen am 8. März 2016 aus Kreißsaalblatt, CTG-Verlaufsnotiz, OP-Protokoll und Neonatologiebericht; die vollständigen Ausgangsunterlagen verbleiben im Klinikarchiv.

1 Verlauf vor der Entbindung

01:58 Uhr: Wiederholte späte Dezelerationen dokumentiert. 02:08 Uhr: Hebamme vermerkt telefonische Information an diensthabende Ärztin. 02:14 Uhr: Ärztliche Untersuchung, Sauerstoffgabe und Lagewechsel. 02:23 Uhr: Oberarzt wird gerufen. 02:38 Uhr: Entscheidung zur sofortigen Sectio im ärztlichen Verlaufsblatt. 02:42 Uhr: OP-Team laut OP-Protokoll alarmiert. 03:04 Uhr: Entwicklung des Kindes.

Der spätere Gedächtnisvermerk der Hebamme nennt für das Oberarzttelefonat „etwa 02:18 Uhr“. Das Telefonprotokoll weist für diese Nebenstelle keinen Einzelverbindungs-nachweis mehr aus. Aus dem Auszug lässt sich diese Abweichung nicht auflösen.

2 Erstversorgung und weiterer Befund

Das Kind wird ohne ausreichende Spontanatmung an das neonatologische Team übergeben und reanimiert. Nabelarterien-pH 6,93, Base Excess minus 18 mmol/l. Im Verlauf werden eine schwere hypoxisch-ischämische Enzephalopathie und Krampfanfälle dokumentiert. Es erfolgen intensivmedizinische Behandlung und therapeutische Hypothermie. Der MRT-Bericht vom 19. Februar beschreibt ausgedehnte hypoxische Veränderungen.

Die Eltern erhalten am 22. Februar ein Gespräch mit Geburtshilfe und Neonatologie. Die langfristige Entwicklung ist zu diesem Zeitpunkt nicht sicher vorherzusagen. Dieser Auszug enthält keine nachträgliche Ergänzung des damaligen CTG.

Dr. Leona Brück, ärztliche Dokumentationsstelle

04_Gutachten_Geburtshilfe.docx

Geburtshilfliche Beurteilung des Verlaufs

23.04.2018

Auftraggeberin: Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG. Beurteilte Unterlagen: vollständige CTG-Aufzeichnungen, Kreißsaalakte, OP- und Neonatologieunterlagen vom 14. bis 29. Februar 2016 sowie neuropädiatrischer Verlauf vom 12. März 2018. Die Untersuchung betrifft den Geburtsverlauf und seine Folgen, nicht die Höhe einzelner Ersatzansprüche.

1 Medizinische Bewertung

Spätestens um 02:14 Uhr bot die Kombination aus fortbestehenden späten Dezelerationen und fehlender nachhaltiger Besserung nach den dokumentierten Maßnahmen Anlass, die operative Entbindung unverzüglich einzuleiten. Das weitere Zuwarten bis zur erst um 02:38 Uhr dokumentierten Entscheidung lässt sich anhand der Akte medizinisch nicht rechtfertigen. Eine unverzügliche Reaktion hätte nach den damals verfügbaren personellen und räumlichen Angaben eine deutlich frühere Entwicklung ermöglicht.

Die um wenige Minuten voneinander abweichenden Angaben zum Oberarzttelefonat ändern diese Bewertung nicht. Die CTG-Originalkurven und die damaligen Notizen tragen den Zeitpunkt 02:14 Uhr unabhängig von diesem Telefonat. Eine Aussage, welche einzelne Person ein Gespräch wann tatsächlich entgegennahm, ist daraus nicht möglich.

2 Zusammenhang mit den Folgen

Die dokumentierte schwere Azidose, die unmittelbare Anpassungsstörung und die zeitnahen neurologischen Befunde passen zu einer intrapartalen hypoxischen Schädigung. Nach Abgleich der gesamten Behandlungsakte sind keine vorbestehende Fehlbildung oder andere Befunde erkennbar, die das Schädigungsbild überwiegend erklären. Nach meiner Beurteilung hätte die vermeidbare Verzögerung mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindert werden können; eine rechtzeitige Entbindung hätte die eingetretene schwere Schädigung mit hoher Wahrscheinlichkeit vermieden.

Nora zeigt im Verlauf eine schwere bilaterale spastische Zerebralparese und eine ausgeprägte Entwicklungsstörung. Sie benötigt dauerhafte Unterstützung. Pflegeumfang, geeignete Assistenz und die weitere Entwicklung sind anhand aktueller Befunde regelmäßig gesondert zu beurteilen. Eine individuelle Lebensdauer oder ein künftiger Berufsweg lassen sich aus diesem Gutachten nicht zuverlässig beziffern.

Dr. Elin Rosenthal

05_Haftungsanerkenntnis.docx

Haftungsanerkennnis im Fall Nora Winter

15.06.2018

An Rechtsanwalt Selim Berg, Kanzlei Berg & Auen, namens Nora Winter, vertreten durch Hannah und Tobias Winter.

Sehr geehrter Herr Berg,

im Namen und mit Vollmacht der Klinik Mainblick GmbH erkennen wir die volle Ersatzpflicht für die materiellen und immateriellen Schäden an, die Nora Winter aus der fehlerhaften Behandlung bei ihrer Geburt am 14. Februar 2016 entstanden sind und künftig entstehen, soweit Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen sind. Ein Mitverschulden des Kindes oder seiner Mutter machen wir nicht geltend. Zur Vermeidung einer Feststellungsklage soll dieses Anerkenntnis im Verhältnis zwischen Nora und der Klinik die schuldrechtlichen Wirkungen eines am 15. Juni 2018 rechtskräftig gewordenen Feststellungsurteils haben. Die Klinik verzichtet für die hiervon erfassten Ansprüche auf die Einrede der Verjährung bis einschließlich 15. Juni 2048. Ein gerichtlicher oder sonstiger vollstreckbarer Titel wird durch dieses Schreiben nicht errichtet.

Der einzelne Bedarf, seine zeitliche Zuordnung und die Höhe bleiben nachzuweisen. Bereits erbrachte oder künftig erbrachte Vorschüsse werden jeweils auf die bezeichneten Positionen angerechnet. Eine vollständige Abfindung oder Aufgabe späterer Ansprüche ist hiermit nicht verbunden.

Wir zahlen zunächst 300.000 EUR auf das Schmerzensgeld. Die Überweisung auf das von den Eltern für Nora benannte Konto ist für den 29. Juni 2018 angewiesen. Die Versorgung soll während der weiteren Bezifferung nicht an ungeklärten Vorschussfragen scheitern. Bitte reichen Sie hierfür den aktuellen Hilfebedarf und eine Abgrenzung der Leistungen anderer Träger ein.

Mit freundlichen Grüßen

Gundula Pfennig, Personenschaden

Für die Klinik Mainblick GmbH bestätigt: Mareike Seidel

07_Pflegebericht.docx

Noras Unterstützungsbedarf im Alltag

11.06.2026

Patientin Nora Winter, geboren am 14. Februar 2016. Untersuchung am 9. Juni 2026 in Begleitung beider Eltern. Bericht an die Eltern zur Abstimmung der Versorgung.

Es bestehen schwere motorische Einschränkungen bei bilateraler spastischer Zerebralparese, eine ausgeprägte Entwicklungsstörung und eine behandelte Epilepsie. Nora kann keine sicheren selbstständigen Transfers durchführen. Nahrungsaufnahme, Lagerung, Körperpflege und Ausscheidungsversorgung erfordern Hilfe. Eine verlässliche Betreuung muss über den gesamten Tag erreichbar sein; dies bedeutet nicht in jeder Stunde eine gleich intensive Einzelverrichtung.

Nora reagiert auf vertraute Personen und nutzt einen adaptierten Taster. Der Schulbesuch erfolgt mit individueller Begleitung. Für die Nacht berichten die Eltern über wiederholte Lagerung und Kontrolle. Die Zeitangaben beruhen insoweit auf elterlicher Aufzeichnung; eine mehrtägige Nachtbeobachtung wurde in unserer Praxis nicht durchgeführt.

Das Assistenzangebot für zehn Stunden täglich kann wesentliche Tagesbedarfe abdecken. Ob nach dem Wachstumsschub eine zweite Person für einzelne Transfers oder zusätzliche Nachtdienste benötigt werden, ist bei der nächsten Hilfsmittel- und Pflegebesprechung zu erheben. Eine individuelle Prognose der Lebensdauer wird mit diesem Bericht nicht gestellt.

Dr. Karim Weiler

08_Assistenzangebot.docx

Angebot für die tägliche Assistenz

15.06.2026

An Hannah und Tobias Winter für Nora Winter. Angebot A-260615, bindend bis zum 30. September 2026. Leistungsbeginn bei Beauftragung: 1. November 2026.

Wir bieten täglich zehn Stunden persönliche Assistenz einschließlich Wochenenden und Feiertagen an. Der kalkulierte mittlere Endpreis beträgt 69,00 EUR je Leistungsstunde. Darin enthalten sind Personal, Ausfallvertretung, Einsatzleitung und vereinbarte Zuschläge. Bei 365 Tagen ergeben sich 3.650 Stunden und 251.850 EUR jährlich. Für diese Leistung wird keine zusätzliche Umsatzsteuer berechnet.

Nicht enthalten sind durchgehende Nachtwachen, zusätzliche Zweitkräfte bei Transfers, separate Therapien, Hilfsmittelerwerb und Wohnungsumbauten. Kürzere tatsächliche Einsätze werden nach geleisteten Stunden abgerechnet. Ausfallregeln und kurzfristige Absagen werden im Versorgungsvertrag gesondert vereinbart.

Die Eltern haben für die Vergleichsverhandlung ergänzend jährlich 18.000 EUR ungedeckte Therapie- und Fahrtkosten sowie 10.150 EUR wiederkehrende Hilfsmittel- und Wartungskosten benannt. Diese Beträge stammen nicht aus unserem Angebot. Eine Zusage von Kranken- oder Pflegekasse geben wir nicht ab.

Mina Held, Einsatzleitung

09_Erwerbsgrundlagen.docx

Angaben zur familiären Bildungsbiografie

21.07.2026

An Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG. Bezug: Erwerbsschaden Nora Winter, Vergleichsgespräch vom 14. Juli 2026.

Die Mutter Hannah Winter schloss eine Ausbildung zur Ergotherapeutin ab und war vor Noras Geburt Vollzeitig tätig. Seit 2016 arbeitet sie eingeschränkt. Der Vater Tobias Winter absolvierte eine Ausbildung zum Mechatroniker und 2012 eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker. Die vorgelegten Abschlussbescheinigungen wurden im Gespräch eingesehen. Es gibt keine älteren Geschwister. Die Eltern hatten vor der Geburt keinen bestimmten Studiengang oder Beruf für Nora festgelegt.

Wegen der Schädigung seit Geburt bestehen weder schulische Leistungen aus einer unbeeinträchtigten Entwicklung noch eine eigene Berufswahl Noras. Aus den Berufen der Eltern ergibt sich deshalb kein feststehender individueller Verdienst. Das ist der wesentliche Unsicherheitsbereich der Verhandlung.

Unser zuletzt angebotener Kapitalbetrag von 2.250.000 EUR beruht auf einer Vergleichsbewertung: angenommener Erwerbsbeginn mit 21 Jahren, Erwerbsende mit 67 Jahren und ein jährlicher Nettoausfall von 55.000 EUR in heutigen Preisen als oberes Verhandlungsszenario unserer letzten Forderungsfassung. Dieser Ansatz beschreibt keinen wahrscheinlichen individuellen Verdienst Noras. Der ausgehandelte Kapitalbetrag entspricht rechnerisch etwa 40,91 solchen Jahresbeträgen. Dieser Kontrollquotient ist kein Kapitalisierungsfaktor einer nachrechenbaren Barwertberechnung. Die Einigung berücksichtigt die gegenläufigen Positionen zu Erwerbsbeginn, beruflichem Verlauf, Lohnentwicklung, Kapitalertrag, Steuern und Sozialabgaben. Sie behauptet keine versicherungsmathematisch gesicherte Individualprognose.

Die Parteien vergleichen damit eine unsichere künftige Entwicklung. Es wird weder behauptet, Nora hätte sicher den Beruf eines Elternteils ergriffen, noch wird ein bereits entstandener laufender Erwerbsausfall angesetzt.

Selim Berg, Rechtsanwalt

10_Deckungsbestaetigung.docx

Bestätigung des Versicherungsschutzes

09.09.2026

An Klinik Mainblick GmbH. Versicherungsnummer KH-2015-108. Schaden FK-2016-0214.

Wir bestätigen für den Geburtsschaden vom 14. Februar 2016 den Versicherungsschutz der Klinik Mainblick GmbH aus dem Krankenhaushaftpflichtvertrag vom 18. Dezember 2015, gültig vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016. Der versicherte Betrieb umfasst Geburtshilfe, angestellte ärztliche Tätigkeit und Pflege am Standort Mainauenweg 18 in Würzburg. Die vertragliche Versicherungssumme beträgt 30.000.000 EUR für Personen- und Sachschäden je Versicherungsfall; eine Jahreshöchstleistung von 60.000.000 EUR ist für den hier betroffenen Versicherungsfall nach dem Vertragskontenstand nicht erschöpft. Ein Selbstbehalt der Klinik wurde nicht vereinbart.

Die im Vergleich vorgesehene Gesamtleistung von 13.200.000 EUR fällt unter diese Deckungszusage. Rechtliche Abwehr- und Regulierungskosten werden nach der Kostenzusage gesondert geführt und nicht in die Familienleistung hineingerechnet. Für spätere, vom Vergleich nicht erfasste Forderungen bleiben deren tatsächliche Voraussetzungen und der dann bestehende Vertragskontenstand zu prüfen; eine pauschale Deckungszusage für jeden beliebigen Mehrbetrag ist damit nicht verbunden.

Die Bestätigung regelt das Verhältnis zwischen Klinik und Erstversicherer. Eine interne Beteiligung an einem Schadenausgleich oder einer Rückversicherung verändert die Zahlungspflicht gegenüber der Klinik aus dieser Zusage nicht.

Hannes Fink, Vertragsverwaltung

11_Teilvergleich.docx

Vereinbarung über bezifferte Ansprüche Noras

23.09.2026

Nora Winter, geboren am 14. Februar 2016, gemeinsam vertreten durch ihre sorgeberechtigten Eltern Hannah und Tobias Winter, anwaltlich vertreten durch Rechtsanwalt Selim Berg, und die Klinik Mainblick GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Mareike Seidel, schließen diese Vereinbarung. Die Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG tritt hinsichtlich der nachfolgenden Zahlungspflicht als weitere Schuldnerin bei. Beide Eltern handeln ausschließlich für Nora. Persönliche Ansprüche der Eltern sind nicht Gegenstand der Vereinbarung.

1 Vergleichsgegenstand

Die Ersatzpflicht aus der Geburt am 14. Februar 2016 ist mit Schreiben vom 15. Juni 2018 anerkannt. Zur Beilegung der Meinungsverschiedenheiten über den Umfang der derzeit bezifferbaren Schäden vereinbaren die Parteien für Nora einen Gesamtbetrag von 13.200.000 EUR. Davon entfallen 900.000 EUR auf Schmerzensgeld, 800.000 EUR auf ungedeckten Pflege- und sonstigen Mehrbedarf bis 30. September 2026, 8.500.000 EUR auf den ab 1. Oktober 2026 nach dem heutigen Kenntnisstand vorhersehbaren Pflege- und Assistenzmehrbedarf, 750.000 EUR auf den vereinbarten Wohn- und Hilfsmittelmehrbedarf sowie 2.250.000 EUR auf den künftigen Erwerbsschaden.

2 Rechenbasis und Abgrenzung

Die Pflegebewertung geht von einem jährlichen Gesamtbedarf von 280.000 EUR in heutigen Preisen aus. Für die Zeit ab 1. Oktober 2026 setzen sie jährlich 50.000 EUR für sachlich und zeitlich entsprechende Leistungen der Kranken- und Pflegekasse an. Dies ist eine gemeinsame Vergleichsannahme auf Grundlage der bisherigen Versorgung, keine Zusage dieser Träger für die Zukunft. Der so verbleibende Jahresansatz von 230.000 EUR dient als Orientierung. Das frei ausgehandelte Pflegekapital beträgt 8.500.000 EUR und entspricht rechnerisch etwa 36,96 solchen Jahresbeträgen. Dieser Kontrollquotient ist kein versicherungsmathematischer Kapitalisierungsfaktor. Ein nachrechenbarer individueller Barwert wird nicht behauptet. Der Vergleich bündelt die abweichenden Annahmen zu Dauer, Preisentwicklung und Kapitalertrag und trifft keine Aussage zur individuellen Lebensdauer Noras. Die Erwerbsbewertung knüpft an die Angaben vom 21. Juli 2026 an; die erheblichen Prognoseunsicherheiten sind durch den Vergleichsbetrag berücksichtigt.

Die 750.000 EUR umfassen 180.000 EUR für den bereits abgerechneten Umbau sowie 570.000 EUR für künftig vorhersehbare Wohnanpassung und größere Hilfsmittelbeschaffungen. Wiederkehrende Wartungskosten sind dem Pflegeansatz zugeordnet. Es werden keine Positionen zweimal ersetzt. Ansprüche, die auf Sozialleistungsträger oder sonstige Dritte übergegangen sind, werden weder abgefunden noch an Nora ausgezahlt.

3 Zahlung und Anrechnung

Bereits gezahlte Vorschüsse von 1.200.000 EUR werden angerechnet: 300.000 EUR auf Schmerzensgeld vom 29. Juni 2018, 250.000 EUR auf Mehrbedarf vom 31. Juli 2020, 350.000 EUR auf Mehrbedarf vom 29. Juli 2022 und 300.000 EUR auf Mehrbedarf vom 31. Juli 2024. Die letzten drei Zahlungen betreffen zusammen 800.000 EUR vergangenen Mehrbedarf und 100.000 EUR des vereinbarten Wohnmehrbedarfs. Die verbleibenden 12.000.000 EUR sind bis 30. September 2026 auf Noras von beiden Eltern schriftlich benanntes Konto zu zahlen. Gegenüber Nora haften Klinik und Frankenbogen für diese Zahlung als Gesamtschuldnerinnen.

4 Reichweite der Erledigung

Mit vollständiger Zahlung sind ausschließlich die nach dem heutigen Kenntnisstand vorhersehbaren eigenen Ansprüche Noras aus den in Nummer 1 bezeichneten Positionen abgegolten. Weitere Schäden, die bei Vertragsschluss nach Art oder Umfang nicht vorhersehbar waren, bleiben vorbehalten. Hierzu zählt ein medizinisch neu begründeter, heute nicht absehbarer zusätzlicher Pflegebedarf. Bloße Abweichungen der bereits verglichenen Preis-, Kapitalertrags- oder Erwerbsannahmen eröffnen für sich allein keine Neuberechnung. Ob ein späterer Bedarf unter den Vorbehalt fällt, ist anhand seiner Ursache und damaligen Vorhersehbarkeit zu beurteilen. Das Haftungsanerkennnis der Klinik vom 15. Juni 2018 einschließlich des darin bis zum 15. Juni 2048 erklärten Verjährungsverzichts gilt für vorbehaltene Ansprüche fort. Die Vereinbarung enthält keinen Verzicht auf übergegangene Ansprüche Dritter.

5 Vertretung und Kosten

Beide Eltern bestätigen die gemeinsame elterliche Sorge und ihre Vertretung ausschließlich für Nora. Sie haben den Vergleich nach Beratung durch Rechtsanwalt Berg angenommen. Es wird weder über Noras Vermögen im Ganzen noch über eine Erbschaft oder über persönliche Gegenansprüche der Eltern verfügt. Die Vereinbarung wird außergerichtlich geschlossen; eine gerichtliche Genehmigung wird nicht als erteilt behauptet. Die notwendige anwaltliche Vergütung der bisherigen Regulierung übernimmt Frankenbogen aufgrund gesonderter Kostenvereinbarung; sie ist nicht Bestandteil der 13.200.000 EUR.

Unterzeichnet am 23. September 2026: Hannah Winter und Tobias Winter für Nora Winter; Mareike Seidel für Klinik Mainblick GmbH; Gundula Pfennig für Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG. Rechtsanwalt Selim Berg bestätigt die Teilnahme an der Beratung und die Übereinstimmung der ausgefertigten Texte.

14_Interne_Modellvereinbarung.docx

Interne Modellannahmen für den Großschadenausgleich

10.09.2026

Vorgang FK-2016-0214. Freigegebener Rechenstand für die interne Abrechnung vom 10. September 2026.

1 Reichweite des Modells

Für diesen Vorgang wird ein internes AKHA-Modell mit nachgeordnetem Rückversicherungsschutz geführt. Die nachfolgenden Beträge und Abläufe sind ausschließlich gesetzte Modellannahmen. Dieses Dokument ist weder eine AKHA-Bedingung noch ein Auszug aus einem tatsächlichen AKHA- oder Rückversicherungsvertrag. Es weist keine reale Mitgliedschaft nach. Die echten Vertragsbedingungen und Einbeziehungsnachweise müssten für eine reale Abrechnung gesondert vorliegen.

2 Schichten und Bezugsgröße

Das Modell setzt Frankenbogen als teilnehmendes Erstversicherungsmitglied und den Schaden der Klinik Mainblick als einbezogen voraus. Der Mitgliedsselbstbehalt beträgt 1.500.000 EUR je Schadenereignis. Er wird von Frankenbogen getragen und ist kein Selbstbehalt der Klinik. Der darüber hinausgehende anrechenbare Schaden wird gegenüber der internen Ausgleichsebene brutto angemeldet.

Für die Ausgleichsebene wird eine externe Rückversicherung mit einer Priorität von 10.000.000 EUR je Schadenereignis und einem Limit von weiteren 10.000.000 EUR angenommen. Die Priorität bezieht sich auf den ursprünglichen anrechenbaren Gesamtschaden vor Abzug des Mitgliedsselbstbehalts.

Rückversicherungsschuldnerin im Modell ist Auenfels Rückversicherung AG. Begünstigt ist die Ausgleichsebene, nicht die Familie und nicht unmittelbar Frankenbogen. Bis zum Ansatz der Rückversicherung verbleibt der Bereich oberhalb des Mitgliedsselbstbehalts im gegenseitigen Ausgleich.

3 Anrechenbare Beträge und Liquidität

Angerechnet werden die tatsächlich ausgezahlten, vom Teilvergleich erfassten 13.200.000 EUR einschließlich sämtlicher früherer Vorschüsse. Reserven und gesonderte Regulierungskosten werden in dieser Abrechnung nicht zugeschlagen. Ein bereits zuvor gemeldeter Vorschuss ist bei der Schlussabrechnung anzurechnen. Der Rückversicherer erstattet erst nach Prüfung; eine Einreichung ist noch kein Zahlungseingang.

Die Ausgleichsebene bleibt im Modell für den gesamten oberhalb des Mitgliedsselbstbehalts angemeldeten Betrag Abrechnungspartnerin von Frankenbogen. Eine dort ausstehende Rückversicherungszahlung mindert den bereits angemeldeten Bruttoanspruch nicht automatisch. Etwaige Fälligkeit und Vorfinanzierung sind von der reinen Schichtenrechnung zu trennen.

Freigegeben für diesen Rechenstand: Gundula Pfennig und Hannes Fink.

16_Reservevermerk.docx

Reserve nach Auszahlung des Teilvergleichs

02.10.2026

Schaden FK-2016-0214. Bewertungsstichtag 30. September 2026, erfasst am 2. Oktober 2026.

Der bezifferte Teilvergleich ist vollständig bezahlt. Die dafür zuvor geführte Bruttoreserve von 12.000.000 EUR wurde durch die Schlusszahlung aufgelöst. Sie darf nicht zusätzlich zu den 13.200.000 EUR bisherigen Zahlungen als weiterer Schaden angesetzt werden.

Für noch nicht abschließend abgerechnete übergegangene Ansprüche der Kranken- und Pflegekasse führen wir vorläufig 650.000 EUR als gesonderte Bruttoreserve. Unsere Regressstelle hat am 1. Oktober noch offene Behandlungs- und Pflegeaufwendungen der Jahre 2016 bis 2026 in dieser Größenordnung vorgemerkt; eine prüffähige Einzelabrechnung liegt in diesem Auszug nicht vor. Diese Zahl ist eine vorsichtige interne Schätzung, kein anerkannter weiterer Anspruch, keine zugesagte Zahlung und kein Kapitalbetrag aus dem Vergleich. Die Träger sind am Teilvergleich nicht beteiligt; ihre übergegangenen Ansprüche wurden dort ausdrücklich ausgenommen.

Es gibt bislang keine nach dem Vergleich neu erhobene Forderung der Familie. Die Drittregressreserve gehört weder zum Kapitalbetrag für Nora noch zum Zahlungsjournal oder zur aktuellen internen Ausgleichsanmeldung. Eine Rückdeckungsforderung auf diese Reserve wird nicht gebucht. Kostenreserven für unsere eigene Bearbeitung werden außerhalb dieser Liste geführt.

In meinem Kurzstand vom 25. September hatte ich „Restbedarf 0,65 Mio.“ geschrieben. Diese Bezeichnung war missverständlich. Der Betrag ist am 30. September als Reserve umbenannt worden und darf nicht als noch ausstehende Vergleichszahlung an Nora erscheinen.

Gundula Pfennig

17_Wohnanpassung.docx

Schlussrechnung für den barrierearmen Umbau

28.08.2026

Rechnung RW-260828 an Nora Winter, vertreten durch Hannah und Tobias Winter. Objekt: von der Familie genutztes Wohnhaus am Auenpfad 7 in Würzburg. Auftrag vom 12. Januar 2026; Abnahme am 20. August 2026.

Abgerechnet werden der ebenerdige Zugang, die Verbreiterung von Durchgängen, das angepasste Pflegebad und die vorbereiteten Befestigungen für den Deckenlifter. Der Gesamtpreis einschließlich Umsatzsteuer beträgt 180.000 EUR. Darin enthalten sind 151.260,50 EUR netto und 28.739,50 EUR Umsatzsteuer. Der separat gelieferte mobile Rollstuhl ist nicht Gegenstand dieser Rechnung.

Die vereinbarte Abschlagszahlung von 100.000 EUR ist am 5. Februar 2026 eingegangen. Der Restbetrag von 80.000 EUR ist am 4. September 2026 eingegangen. Damit ist die Rechnung ausgeglichen. Nachträgliche Wartungen und noch nicht beauftragte spätere Anpassungen werden nicht abgerechnet.

Für die Buchhaltung bestätigt: Nele Baum, 7. September 2026.

Anmerkung der Eltern auf der Rechnung: Der Abschlag stammt aus dem Vorschuss von Frankenbogen. Den Rest haben wir bis zur Schlusszahlung von Noras Konto getragen. Eine zusätzliche Forderung neben der Position Wohnmehrbedarf soll daraus nicht werden.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

06_Historischer_Klagevorentwurf_Winter.docx

schriftverkehr-und-klage/06_Historischer_Klagevorentwurf_Winter.docx

Historischer Klagevorentwurf: Erkenntnisstand 22. September

HISTORISCHER VORENTWURF – ÜBERHOLT – NICHT EINREICHBAR

Redaktionell ausgefertigt am 5. Oktober 2026. Der nachfolgende gerichtliche Entwurf rekonstruiert ausschließlich den Erkenntnisstand vom 22. September 2026.

Späterer Archivhinweis: Der Teilvergleich vom 23. September 2026 und die vollständige Zahlung von insgesamt 13,2 Millionen EUR haben die hier vorbereiteten Forderungen erledigt. Dieser Text ist keine aktuelle Klage und darf keine erneute Forderung auslösen. Die späteren Unterlagen sind nicht Beweismittel des nachfolgenden historischen Vortrags.

Historischer Entwurfsstand: Würzburg, 22. September 2026

An das Landgericht Würzburg

Ottostraße 5

97070 Würzburg

Nora Winter, geboren am 14. Februar 2016, Auenpfad 7, 97072 Würzburg, gemeinsam gesetzlich vertreten durch ihre sorgeberechtigten Eltern Hannah Winter und Tobias Winter, beide ebenda,
– Klägerin –

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Selim Berg, Kanzlei Berg & Auen, Auenring 11, 97072 Würzburg,

gegen

Klinik Mainblick GmbH, Mainauenweg 18, 97074 Würzburg, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Mareike Seidel,

– Beklagte –

wegen weiterer Entschädigung für einen Geburtsschaden.

Vorläufiger Streitwert des historischen Entwurfs: 680.000,00 EUR.

1. Historisch vorbereitete Anträge und deren Reichweite

Auf dem Stand vom 22. September 2026 wären folgende Anträge zur Entscheidung der gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter vorbereitet worden:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin über den bereits geleisteten Schmerzensgeldvorschuss von 300.000 EUR hinaus ein weiteres angemessenes, in das Ermessen des Gerichts gestelltes Schmerzensgeld zu zahlen, dessen zusätzliche Höhe nach Vorstellung der Klägerin 600.000 EUR nicht unterschreiten sollte, nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem Tag nach Zustellung der Klage.
2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 80.000 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem Tag nach Zustellung der Klage zu zahlen.
3. Der Beklagten werden die Kosten des Rechtsstreits auferlegt.

Der materielle Antrag zu 2 ist eine offen erklärte, sachlich abgegrenzte Teilklage: Er erfasst ausschließlich den nach Anrechnung des zweckgebundenen Abschlags verbleibenden Betrag der bereits bezahlten Rechnung RW-260828 der Raumweg Bau GmbH. Frühere Pflege- und Betreuungskosten, künftiger Mehrbedarf, Erwerbsschäden und andere Wohnkosten sind nicht Gegenstand dieses Zahlungsbegehrens. Eine beliebige Quote aus einem unaufgeschlüsselten Millionenbetrag wird nicht verlangt.

Der Schmerzensgeldantrag wird dagegen nicht künstlich auf einzelne Jahre oder einzelne bereits bekannte Folgen begrenzt. Er verlangt eine einheitliche Entschädigung unter Einbeziehung sämtlicher im historischen Beurteilungszeitpunkt erkennbarer und vorhersehbarer Verletzungsfolgen. Die Klägerin rechnet den Vorschuss vollständig an. Unvorhersehbare spätere Entwicklungen wären nach den dafür

geltenden Voraussetzungen gesondert zu beurteilen; ein pauschaler Vorbehalt macht bereits vorhersehbare Folgen nicht zu einem neuen Schmerzensgeldanspruch.

Eine weitere Feststellungsklage wird nicht vorbereitet. Das Anerkenntnis vom 15. Juni 2018 enthält bereits die dort näher bestimmte Wirkung einer rechtskräftigen Feststellung und einen Verjährungsverzicht. Ein zusätzliches Feststellungsinteresse müsste über diesen bestehenden Schutz hinaus konkret dargelegt werden. Der vorliegende Entwurf konzentriert sich deshalb auf zwei bezifferbare beziehungsweise gerichtlich zu bemessende Zahlungspositionen.

2. Parteien, Zuständigkeit und bestehendes Anerkenntnis

Die Klägerin ist das behandelte und geschädigte Kind. Ihre Eltern handeln gemeinsam für sie; eigene persönliche Ansprüche der Eltern werden nicht geltend gemacht. Die Beklagte ist die Trägerin der Klinik. Der Versicherer und ein interner Schadenausgleich sind keine weiteren Beklagten dieses Entwurfs. Eine interne Rückdeckungsrechnung schafft keinen unmittelbaren Zahlungsanspruch des Kindes.

Das Landgericht ist sowohl wegen des über 10.000 EUR liegenden Streitwerts nach § 71 Abs. 1 GVG als auch nach § 71 Abs. 2 Nr. 9 GVG für Streitigkeiten aus Heilbehandlungen unabhängig vom Streitwert zuständig. Die 2026 geltende besondere Zuständigkeit wird neben der Wertzuständigkeit benannt. Sitz der Beklagten und Behandlungsort liegen in Würzburg; die örtliche Zuständigkeit folgt aus §§ 12, 17 und 32 ZPO. Eine tatsächliche Einreichung, Zustellung oder Geschäftsverteilung zu einer bestimmten Kammer wird nicht behauptet.

Die Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG erklärte am 15. Juni 2018 namens und mit Vollmacht der Beklagten die volle Haftung für die durch den Geburtsfehler verursachten materiellen und immateriellen Schäden einschließlich künftiger Folgen, soweit Ansprüche nicht auf Dritte übergegangen sind. Ein Mitverschulden von Mutter oder Kind wurde nicht eingewandt. Das Anerkenntnis soll im festgehaltenen Umfang wie ein am 15. Juni 2018 rechtskräftig gewordenes Feststellungsurteil wirken; die Verjährungseinrede wurde bis zum 15. Juni 2048 ausgeschlossen. Es ist dennoch kein unmittelbar vollstreckbarer Zahlungstitel über jede künftig benannte Summe.

Beweis: Anerkenntnis K3; historische Bestätigung K8 und Antwort K10. Einwendungen zur konkreten Schadenshöhe, zur Kausalität einzelner Ausgaben und zu übergegangenen Ansprüchen sind von der bereits anerkannten Haftung dem Grunde nach zu unterscheiden.

3. Geburtsverlauf und Folgen

Die Klägerin wurde am 14. Februar 2016 um 03:04 Uhr in der Klinik der Beklagten geboren. Der Dokumentationsauszug verzeichnet späte Dezelerationen ab 01:58 Uhr, die Kontaktaufnahme der Hebamme um 02:08 Uhr und eine ärztliche Untersuchung um 02:14 Uhr. Erst um 02:38 Uhr wurde die Sectio entschieden; um 02:42 Uhr erfolgte die OP-Alarmierung. Nach der Geburt bestand eine schwere Hypoxie mit dokumentiertem Nabelarterien-pH von 6,93 und Basendefizit von 18. Es folgten Reanimation, neonatologische Behandlung und Befunde einer hypoxisch-ischämischen Schädigung.

Beweis: Dokumentationsauszug K1. Für einen gerichtlichen Sachverständigen wären zusätzlich die vollständigen CTG-Aufzeichnungen, Kreißsaal-, OP- und Neonatologieunterlagen aus dem Klinikarchiv beizuziehen; der Auszug wird nicht als vollständige Ausgangsakten ausgegeben.

Die geburtshilfliche Beurteilung von Dr. Elin Rosenthal vom 23. April 2018 beruht nach ihrem Bericht auf den vollständigen damaligen Unterlagen. Danach hätte spätestens um 02:14 Uhr eine dringliche Entbindung veranlasst werden müssen; das Abwarten bis 02:38 Uhr war nicht gerechtfertigt. Sie bewertet den Zusammenhang zwischen Verzögerung und schwerer Schädigung als hoch wahrscheinlich und nennt keine andere wesentliche Ursache. Die abweichende Erinnerung an den Zeitpunkt einer Oberarztbenachrichtigung ändert ihre Bewertung des maßgeblichen Entscheidungszeitpunkts nicht.

Beweis: Gutachten K2; erforderlichenfalls geburtshilfliches Sachverständigengutachten unter Einbeziehung der vollständigen Dokumentation. Der Entwurf erklärt den Fehler nicht eigenständig zu einem bereits gerichtlich festgestellten groben Behandlungsfehler. Eine Beweislastumkehr wird nicht ohne Prüfung ihrer Voraussetzungen behauptet. Der medizinische Maßstab ist derjenige des Behandlungszeitpunkts 2016; spätere Leitlinien werden nicht rückwirkend zu damaligen Pflichten gemacht.

Der aktuelle sozialpädiatrische Bericht vom 11. Juni 2026 beschreibt eine schwere zerebrale Bewegungsstörung mit umfassendem Hilfebedarf bei Transfers, Selbstversorgung und Nahrungsaufnahme, Entwicklungsbeeinträchtigungen und Epilepsie. Die Klägerin benötigt Begleitung und kann zentrale Verrichtungen nicht selbständig ausführen. Wahrnehmungs- und Kontaktmöglichkeiten bestehen; die Schwere der Einschränkungen wird nicht dadurch aufgehoben. Die Eltern schildern einen durch Versorgung und Unterstützung bestimmten Tagesablauf. Zu einzelnen nächtlichen Verrichtungen beruhen die Angaben auf ihren Aufzeichnungen, nicht auf einer durchgehenden ärztlichen Beobachtung.

Beweis: Bericht K4; Elternnachricht K5. Für die individuelle Schmerzensgeldbemessung wird ergänzend neuropädiatrischer Sachverständigenbeweis zu Funktionsniveau, dauerhaften Beeinträchtigungen und vorhersehbaren Folgen angeboten. Eine genaue Lebenszeitprognose ist in den vorhandenen Unterlagen nicht enthalten und wird nicht erfunden.

4. Weiteres Schmerzensgeld

Der Anspruch ergibt sich aus der anerkannten Haftung sowie den vertraglichen und deliktischen Grundlagen, insbesondere §§ 630a, 280 Abs. 1, 278, 823 Abs. 1 und 253 Abs. 2 BGB. Soweit der Behandlungsvertrag mit der Mutter geschlossen wurde, ist die Einbeziehung des Kindes in dessen Schutzbereich zu berücksichtigen; daneben besteht der eigene deliktische Schutz seiner körperlichen Integrität. Die verbindliche Erklärung der Beklagten beseitigt hier die Notwendigkeit, einen allein aus der Rechtsform der Klinik abgeleiteten öffentlich-rechtlichen Haftungsweg zu konstruieren.

Die Klägerin hält angesichts der seit der Geburt bestehenden gravierenden und dauerhaften Beeinträchtigungen ein Gesamt-Schmerzensgeld von 900.000 EUR für angemessen und macht nach Abzug der gezahlten 300.000 EUR eine weitere Orientierung von 600.000 EUR geltend. Der Betrag wird nicht aus einem Vergleich mit einer anderen Person oder aus einer festen Tagessumme abgeleitet. Er ist ein begründungsbedürftiger Antrag an das Gericht, dessen Bemessungsermessen durch die Zahl nicht ersetzt wird.

Gewicht haben insbesondere der frühe Schadenseintritt, die alltagsprägende Abhängigkeit von Hilfe, der Verlust erheblicher Möglichkeiten selbstbestimmter Lebensgestaltung, körperliche Belastungen durch Behandlung und Versorgung sowie die Dauerhaftigkeit der wesentlichen Einschränkungen. Die Klägerin stützt sich dabei auf die konkreten Befunde. Sie behauptet keine lückenlos dokumentierten Schmerzen gleicher Intensität an jedem Tag und keine medizinisch gesicherte Restlebensdauer. Eine schematische Multiplikation eines Tagesbetrags mit angenommenen Lebensjahren wäre hierfür keine tragfähige Bemessung.

Die Gegenseite kann die Höhe trotz Anerkenntnisses überprüfen lassen. Zu berücksichtigen ist deshalb, dass die medizinischen Unterlagen noch sachverständig vertieft werden können und der genannte Gesamtbetrag nicht als unstreitig gelten darf. Die bereits lange geleistete Zahlung von 300.000 EUR wird in voller Höhe auf den immateriellen Gesamtanspruch angerechnet; sie wird weder als zusätzlicher Schaden noch als unberührte Pauschale neben einer neuen Vollentschädigung behandelt. Materielle Pflege- oder Bauzahlungen mindern das Schmerzensgeld nicht ohne entsprechende Zweckbestimmung.

5. Verbleibende Wohnanpassungskosten

Die Raumweg Bau GmbH stellte am 28. August 2026 für den am 12. Januar beauftragten und am 20. August abgenommenen Umbau 180.000 EUR brutto in Rechnung. Gegenstand waren der stufenlose Zugang, erforderliche Türanpassungen, das Pflegebad und die Vorbereitung eines Deckenlifts. Am 5. Februar wurden 100.000 EUR aus dem hierfür bestimmten Vorschuss bezahlt. Die restlichen 80.000 EUR wurden am 4. September von Noras Konto überwiesen. Die Rechnung ist damit vollständig bezahlt, der Schaden durch die Rechnungshöhe aber noch nicht in jeder rechtlichen Hinsicht abschließend bewertet.

Beweis: Rechnung einschließlich Zahlungsvermerken K6; Elternbestätigung K7; Zuordnungsbestätigung der Beklagten K8. Die Originalzahlungsbelege sind vor einer gerichtlichen Einreichung den Vermerken zuzuordnen und bei Bestreiten vorzulegen. Eine erst nach dem historischen Stichtag erstellte Gesamtabrechnung wird hierfür nicht verwendet.

Die Aufwendungen dienen der notwendigen Versorgung des verletzten Kindes und sind nach §§ 249, 843 Abs. 1 BGB als verletzungsbedingter Mehrbedarf zu prüfen. Das Haus gehört den Eltern. Das schließt einen auf die notwendige Nutzung für Nora gerichteten Aufwand nicht allein deshalb aus, erfordert aber die klare Trennung von kindbedingten Mehrkosten und allgemeiner Verbesserung des Elternvermögens. Nach K7 sind keine allgemeine Küchenmodernisierung, Terrasse oder Wohnraumerweiterung eingerechnet. Die einzelnen Arbeiten passen zu den in K4 belegten Transfer- und Versorgungsbedürfnissen.

Zur medizinischen und bautechnischen Erforderlichkeit der konkreten Anpassungen wird Sachverständigenbeweis angeboten. Ein etwaiger eigenständiger Vermögensvorteil, eine über das Notwendige hinausgehende Ausführung oder Leistungen eines anderen Kostenträgers sind konkret abzugrenzen. Der Entwurf leitet aus der Zahlung der Rechnung keine unwiderlegbare Erforderlichkeit ab. Die Klägerin und ihre Vertreter werden vorhandene Drittleistungsbescheide offenlegen. Ein Übergang nach den sozialrechtlichen Regeln darf nicht durch eine doppelte private Inanspruchnahme umgangen werden.

Die Klägerin ist insoweit private Endverbraucherin ohne Vorsteuerabzug. Die tatsächlich angefallene und bezahlte Umsatzsteuer ist Bestandteil des Aufwandes. Nach zweckbezogener Anrechnung der bereits hierfür verwendeten 100.000 EUR verbleiben die verlangten 80.000 EUR. Die zusätzlich gezahlten 800.000 EUR betrafen nach K8 andere bisherige materielle Mehrbedarfspositionen; sie werden nicht erneut als offener Schaden verlangt und nicht ohne Anlass ein zweites Mal auf dieselbe Wohnrechnung angerechnet.

6. Nicht erhobene Zukunftspositionen und Verfahrensstand

Aus dem Assistenzangebot und familiären Bildungsangaben wird in diesem Entwurf keine pauschale Millionenforderung kapitalisiert. Für laufend entstehenden künftigen Mehrbedarf sieht § 843 BGB grundsätzlich die wiederkehrende Leistung vor. Eine Kapitalabfindung nach § 843 Abs. 3 BGB verlangt einen wichtigen Grund; weder ein bloßer Rechenwunsch noch die Verwendung einer runden Verhandlungssumme ersetzt diese Voraussetzung. Ebenso fehlt eine belastbare individuelle Berechnung eines gesamten künftigen Erwerbsschadens. Diese Fragen sind hier nicht entscheidungsreif und bleiben außerhalb der beiden Zahlungsanträge.

Mit K9 wurde eine Reaktion bis zum 30. September erbeten. Am historischen Entwurfstag 22. September war diese Frist noch offen; die Antwort K10 enthielt keine verbindliche Einigung auf die geforderte Höhe. Vorgerichtlicher Verzug wird deshalb nicht fingiert. Die Anträge sehen ausschließlich Prozesszinsen nach §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB ab dem Tag nach einer erst noch möglichen Zustellung vor. Auch ein bereits entstandener Prozesskostenschaden wird nicht behauptet.

Dieser historische Entwurf hätte vor einer Einreichung die abschließende Entscheidung der gesetzlichen Vertreter, die vollständige Anlagenprüfung und die Abstimmung mit dem Stand der laufenden Vergleichsgespräche erfordert. Er erklärt weder die allgemeinen materiellen Rechte insgesamt für erledigt noch verlangt er bereits abgeglichene Positionen ein zweites Mal. Nach dem später eingetretenen, im Archivkopf erläuterten Vergleich und dessen Zahlung darf er tatsächlich nicht eingereicht werden.

Selim Berg

Rechtsanwalt – historischer, überholter Vorentwurf

7. Anlagenverzeichnis

K1: Geburtsverlauf und frühe Befunde; nur Auszug, vollständige Ausgangsakten gesondert vorzulegen
Datei: 03_Geburtsdokumentation.docx

K2: Beurteilung vom 23.04.2018 zu Verzögerung und Kausalität
Datei: 04_Gutachten_Geburtshilfe.docx

K3: Anerkenntnis mit Feststellungswirkung, Verjährungsverzicht und Schmerzensgeldvorschuss
Datei: 05_Haftungsanerkennung.docx

K4: Aktueller Funktions- und Unterstützungsbedarf im Juni 2026
Datei: 07_Pflegebericht.docx

K5: Elternangaben zum Alltag und zur Vertretung allein des Kindes
Datei: 06_Eltern_Pflegealltag.eml

K6: 180.000 EUR Rechnung, zweckgebundener Abschlag 100.000 EUR und Restzahlung 80.000 EUR
Datei: 17_Wohnanpassung.docx

K7: Historische Bestätigung zur Finanzierung und Zweckabgrenzung
Datei: schriftverkehr-und-klage/01_Eltern_Umbaukosten.eml

K8: Historischer Zahlungs- und Prüfstand vor einem Vergleich
Datei: schriftverkehr-und-klage/02_Klinik_Zwischenstand.eml

K9: Historisches begrenztes Zahlungsbegehren
Datei: schriftverkehr-und-klage/04_Forderung_vor_Vergleich.pdf

K10: Historische Antwort ohne Anerkennung der verlangten Höhe
Datei: schriftverkehr-und-klage/05_Antwort_vor_Vergleich.pdf

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

04_Forderung_vor_Vergleich.pdf

schriftverkehr-und-klage/04_Forderung_vor_Vergleich.pdf

ARCHIVKOPIE – historischer Stand 21. September 2026.

Am 5. Oktober 2026 für die Akte ausgefertigt. Durch den späteren Teilvergleich und dessen Bezahlung überholt; keine aktuelle Zahlungsaufforderung.

Rechtsanwalt Selim Berg · Kanzlei Berg & Auen

Auenring 11, 97072 Würzburg

21.09.2026

Historisches Forderungsschreiben vor dem Vergleich

An die Klinik Mainblick GmbH

z. H. Geschäftsführerin Mareike Seidel

Mainauenenweg 18, 97074 Würzburg

Sehr geehrte Frau Seidel,

ich vertrete Nora Winter, geboren am 14. Februar 2016, gemeinsam gesetzlich vertreten durch Hannah und Tobias Winter. Unter Berücksichtigung des Anerkenntnisses von 2018 und der bereits geleisteten Vorschüsse präzisiere ich zwei gegenwärtig prüfbare Positionen. Dieses Schreiben gibt ausschließlich den Stand vom 21. September wieder; die parallel geführten Vergleichsgespräche haben heute noch keinen verbindlichen Gesamtabfindungsbetrag hervorgebracht.

Aus der vollständig bezahlten Rechnung Raumweg Bau GmbH über 180.000 EUR brutto verbleiben nach Anrechnung des zweckbezogenen Abschlags von 100.000 EUR noch 80.000 EUR. Die Rechnung betrifft Zugang, Türanpassung, Pflegebad und Liftvorbereitung für Nora. Eine über diese Rechnung hinausgehende Wohnkapitalisierung wird nicht verlangt. Bitte teilen Sie bis zum 30. September mit, welche konkrete Position Sie beanstanden, und ersetzen Sie den berechtigten Restbetrag.

Daneben halten wir ein weiteres angemessenes Schmerzensgeld für erforderlich. Unsere derzeitige Orientierung beträgt insgesamt 900.000 EUR, wovon die bereits gezahlten 300.000 EUR abzuziehen sind; die offene Orientierung beträgt daher 600.000 EUR. Dies ist eine zu begründende Bewertung der schweren, dauerhaften Folgen und kein bereits anerkannter oder tariflich festgelegter Betrag. Maßgeblich sollen sämtliche jetzt erkennbaren und vorhersehbaren Folgen sein. Eine beliebige Aufteilung in Schmerzensgeldjahre beabsichtigen wir nicht.

Künftige Pflege- und Erwerbsschäden sollen in diesem begrenzten Zahlungsbegehren nicht frei kapitalisiert werden. Die Rechte aus dem Anerkenntnis, einschließlich seiner Feststellungswirkung und seines Verjährungsverzichts, bleiben im dort geregelten Umfang bestehen. Eigene Ansprüche der Eltern, übergegangene Ansprüche von Leistungsträgern und interne Versicherungsabrechnungen sind nicht Gegenstand dieses Schreibens. Eine Gesamterledigung wird nicht angeboten.

Mit freundlichen Grüßen

Selim Berg

Rechtsanwalt

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

05_Antwort_vor_Vergleich.pdf

schriftverkehr-und-klage/05_Antwort_vor_Vergleich.pdf

ARCHIVKOPIE – historischer Stand 22. September 2026.

Am 5. Oktober 2026 für die Akte ausgefertigt. Durch spätere Vereinbarung und Zahlung überholt; kein aktueller Regulierungsstand.

Klinik Mainblick GmbH
Mainauenweg 18, 97074 Würzburg

22.09.2026

Historische Antwort auf das begrenzte Forderungsschreiben

An Rechtsanwalt Selim Berg
Auenring 11, 97072 Würzburg

Sehr geehrter Herr Berg,

wir haben Ihr Schreiben vom 21. September erhalten. An der durch das Anerkenntnis von 2018 beschriebenen Haftung dem Grunde nach halten wir fest. Die von Ihnen nun verlangten Beträge sind dadurch nicht automatisch anerkannt. Ihre Anrechnung des Schmerzensgeldvorschusses von 300.000 EUR und des für die Wohnanpassung verwendeten Abschlags von 100.000 EUR entspricht der mitgeteilten Zweckzuordnung; eine weitere auf diese Rechnung geleistete Zahlung ist uns heute nicht bekannt.

Wir möchten zur Schlussrechnung insbesondere die medizinisch bedingte Erforderlichkeit sämtlicher Arbeiten und etwaige Leistungen anderer Träger überprüfen. Dass die Rechnung bezahlt ist, beantwortet diese Fragen nicht allein. Die Restforderung von 80.000 EUR nehmen wir zur Prüfung auf. Einen pauschalen Vorteil allein aus dem Eigentum der Eltern am Wohnhaus behaupten wir damit nicht; eine mögliche darüber hinausgehende Verbesserung wäre konkret zu bewerten.

Auch die Schmerzensgeldhöhe bleibt Gegenstand der Besprechung. Der aktuelle Bericht beschreibt einen sehr hohen Hilfebedarf. Er enthält aber keine individuelle statistische Lebenszeitprognose, aus der eine taggenaue Berechnung abgeleitet werden könnte. Einen bestimmten Gesamtbetrag haben wir bisher nicht verbindlich vereinbart. Bitte verstehen Sie diese Antwort weder als endgültige Ablehnung jeder weiteren Zahlung noch als Einigung auf 900.000 EUR.

Die Gespräche werden fortgesetzt. Eine Vereinbarung zur abschließenden Regulierung anderer Positionen ist mit diesem Antwortschreiben nicht geschlossen. Interne Rückdeckungsmodelle werden nicht Bestandteil der Haftungsbeziehung zu Nora Winter.

Mit freundlichen Grüßen
Mareike Seidel
Geschäftsführerin